



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfiansyah Bin Alm. Anwar
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 November 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Dewa Ruci Jl. Angin Puyuh No.
72 D RT 005/011, Semper Barat,
Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan

Hal.1 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2025;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Amanagappa berdasarkan Penetapan No 152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 152/Pid.B./2024/PN Jkt.Utr tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B./2025/PN Jkt.Utr tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIANSYAH BIN Alm. ANWAR**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFIANSYAH BIN Alm. ANWAR** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun merk Pietro Beretta Gardone V.T Cat 5802-MOD 84F-Cal 9 Shot;
 2. 1 (satu) buah sweater warna biru dongker;
 3. 1 (satu) buah celana jeans warna bieu dongker;
 4. 1 (satu) buah kaos warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam, nopol B-

Hal.2 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.



3593-ETA.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis sebagai berikut :

1. Memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Alfiansyah Bin Alm. nAnwar;
2. Membebaskan Biaya Perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap Pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa ALFIANSYAH BIN Alm. ANWAR**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Pembangunan I Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***percobaan melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di daerah Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu mendapatkan informasi jika teman Terdakwa yaitu saksi LIDYA yang berkelahi (berantem) di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa langsung menuju Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hitam dengan nopol B-3593-ETA seorang diri. Sesampainya di Rumah Makan Sedap Sari Terdakwa menghampiri saksi LIDYA yang saat itu sedang bersama laki-laki yaitu saksi ANDI RAJA.

Hal.3 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi LIDYA "Kenapa?", dan dijawab oleh saksi LIDYA "Gak kenapa-napa.", lalu saat Terdakwa bertanya kepada saksi ANDI RAJA "Aman gak?" dan dijawab oleh saksi ANDI RAJA "Aman bang" sehingga kemudian Terdakwa bermaksud untuk meninggalkan saksi LIDYA dan saksi ANDI RAJA, namun Terdakwa melihat saksi LIDYA cekcok dengan saksi ANDI RAJA. Karena adanya cekcok antara saksi LIDYA dengan saksi ANDI RAJA sehingga Terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) pucuk air soft gun yang disimpan di saku sweater yang dikenakan Terdakwa lalu diambil dan ditembakkan ke arah kepala saksi ANDI RAJA sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekitar 2 (dua) meter. Setelah melakukan penembakkan tersebut lalu Terdakwa langsung meninggalkan saksi ANDI RAJA dan akibat penembakkan menggunakan 1 (satu) pucuk air soft gun tersebut mengakibatkan saksi ANDI RAJA luka di kepala yang mana peluru air soft gun bersarang di kepala saksi ANDI RAJA sehingga dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

Bahwa Terdakwa telah sengaja membawa senjata api berupa 1 (satu) pucuk air soft gun tersebut saat pergi menuju Rumah Makan Sedap Sari dan Terdakwa sengaja mengarahkan tembakan tersebut ke arah kepala saksi ANDI RAJA yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter karena Terdakwa emosi serta untuk memberi pelajaran kepada saksi ANDI RAJA yang telah bertengkar atau cekcok dengan saksi LIDYA.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n. ANDI RAJA, dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEWI HANIFA PRIMANELZA selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun, ditemukan satu buah luka tembak masuk pada bagian belakang kepala akibat tembakan senjata api. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya tanda infeksi. Kondisi yang dialami korban ini telah menimbulkan penyakit, halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu bagi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

Primair :

Bahwa terdakwa **ALFIANSYAH BIN Alm. ANWAR**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada Hal.4 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Pembangunan I Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di daerah Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu mendapatkan informasi jika teman Terdakwa yaitu saksi LIDYA yang berkelahi (berantem) di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa langsung menuju Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hitam dengan nopol B-3593-ETA seorang diri. Sesampainya di Rumah Makan Sedap Sari Terdakwa menghampiri saksi LIDYA yang saat itu sedang bersama laki-laki yaitu saksi ANDI RAJA.

Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi LIDYA "Kenapa?", dan dijawab oleh saksi LIDYA "Gak kenapa-napa.", lalu saat Terdakwa bertanya kepada saksi ANDI RAJA "Aman gak?" dan dijawab oleh saksi ANDI RAJA "Aman bang" sehingga kemudian Terdakwa bermaksud untuk meninggalkan saksi LIDYA dan saksi ANDI RAJA, namun Terdakwa melihat saksi LIDYA cekcok dengan saksi ANDI RAJA. Karena adanya cekcok antara saksi LIDYA dengan saksi ANDI RAJA sehingga Terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) pucuk air soft gun yang disimpan di saku sweater yang dikenakan Terdakwa lalu diambil dan ditembakkan ke arah kepala saksi ANDI RAJA sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekitar 2 (dua) meter. Setelah melakukan penembakkan tersebut lalu Terdakwa langsung meninggalkan saksi ANDI RAJA dan akibat penembakkan menggunakan 1 (satu) pucuk air soft gun tersebut mengakibatkan saksi ANDI RAJA luka di kepala yang mana peluru air soft gun bersarang di kepala saksi ANDI RAJA sehingga dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n. ANDI RAJA, dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEWI HANIFA PRIMANELZA selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun, ditemukan satu buah luka tembak masuk pada bagian belakang kepala akibat tembakan

Hal.5 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya tanda infeksi. Kondisi yang dialami korban ini telah menimbulkan penyakit, halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu bagi korban. Kemudian menurut keterangan dr. DEWI HANIFA PRIMANELZA dari hasil pemeriksaan laboratorium terdapat peningkatan sel darah putih (yaitu adanya peningkatan limfosit dan neutrophil) yang menunjukkan adanya tanda infeksi akibat kekerasan tersebut. Kondisi tersebut sesuai apabila ada asing dari luar, masuk ke tubuh dapat menimbulkan infeksi. Kemudian kondisi korban dilakukan tindakan debridement dan ekstripsi corpus aleinum cito (pembesihan dan pengambilan benda asing di daerah kepala segera) dan pemulihan kondisi untuk beberapa hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa **terdakwa ALFIANSYAH BIN Alm. ANWAR**, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Pembangunan I Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di daerah Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu mendapatkan informasi jika teman Terdakwa yaitu saksi LIDYA yang berkelahi (berantem) di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa langsung menuju Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hitam dengan nopol B-3593-ETA seorang diri. Sesampainya di Rumah Makan Sedap Sari Terdakwa menghampiri saksi LIDYA yang saat itu sedang bersama laki-laki yaitu saksi ANDI RAJA.

Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi LIDYA "Kenapa?", dan dijawab oleh saksi LIDYA "Gak kenapa-apa.", lalu saat Terdakwa bertanya kepada saksi ANDI RAJA "Aman gak?" dan dijawab oleh saksi ANDI

Hal.6 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA “Aman bang” sehingga kemudian Terdakwa bermaksud untuk meninggalkan saksi LIDYA dan saksi ANDI RAJA, namun Terdakwa melihat saksi LIDYA cekcok dengan saksi ANDI RAJA. Karena adanya cekcok antara saksi LIDYA dengan saksi ANDI RAJA sehingga Terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) pucuk air soft gun yang disimpan di saku sweater yang dikenakan Terdakwa lalu diambil dan ditembakkan ke arah kepala saksi ANDI RAJA sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekitar 2 (dua) meter. Setelah melakukan penembakkan tersebut lalu Terdakwa langsung meninggalkan saksi ANDI RAJA dan akibat penembakkan menggunakan 1 (satu) pucuk air soft gun tersebut mengakibatkan saksi ANDI RAJA luka di kepala yang mana peluru air soft gun bersarang di kepala saksi ANDI RAJA sehingga dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n. ANDI RAJA, dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEWI HANIFA PRIMANELZA selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun, ditemukan satu buah luka tembak masuk pada bagian belakang kepala akibat tembakan senjata api. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya tanda infeksi. Kondisi yang dialami korban ini telah menimbulkan penyakit, halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu bagi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISRAFIL TENGANG, setelah disumpah, memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, telah terjadi kekerasan yang terjadi di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara terhadap saksi ANDI RAJA (korban).
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan tersebut, namun mendapatkan kabar dari keponakan saksi jika korban telah ditembak di bagian kepalanya dan saat itu sedang mendapatkan

Hal.7 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perawatan di RS Koja.
- Bahwa saat saksi melihat keadaan korban di RS Koja saat itu terdapat luka di kepal bagian belakang dan masih tertinggal proyektil di kepalanya.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 16.00 WIB telah dilakukan operasi dan telah diangkat proyektil yang menyangkut di kepala korban berupa 1 (satu) butir peluru gotri.
2. Saksi ANDI RAJA, setelah disumpah, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, saksi telah menjadi korban kekerasan yang terjadi di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa ALFIANSYAH.
 - Bahwa kekerasan tersebut terjadi awalnya saat saksi sedang makan di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu datang 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan datang untuk makan namun saat makan mereka berkata keras dan kotor sehingga saksi merasa terganggu.
 - Bahwa kemudian saksi berkata "Kamu mabok", dan kemudian salah satu dari mereka yang laki-laki menjawab "Kenapa" dan dijawab saksi "Kalau kamu mabok jangan begitu soalnya disini tempat makan dan saya disini merasa risih".
 - Bahwa kemudian salah satu dari mereka yang laki-laki marah-marah dan berkata "Ayo satu lawan satu" dan saksi tetap diam.
 - Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil berkata "Orangnya yang mana", dan saksi menoleh ke depan dan tiba-tiba bunyi senjata dan kemudian saksi memegang kepala bagian belakang yang mengeluarkan darah, lalu saat saksi menoleh ke terdakwa ternyata terdakwa memegang senjata.
 - Bahwa setelah tembakan tersebut kemudian orang-orang yang berada di tempat itu meninggalkan lokasi dan saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Koja untuk mendapatkan perawatan.
3. Saksi MUHAMMAD AQSHA, setelah disumpah, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ::

Hal.8 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, saksi ANDI RAJA telah menjadi korban kekerasan yang terjadi di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa ALFIANSYAH.
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi awalnya saat saksi bersama teman-temannya yaitu MUH. RAGIL ZAINUDDIN, FADEL MUHAMMAD, FITRAWAN dan LIDYA akan makan nasi uduk di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian datang saksi ANDI RAJA yang berkata "Apa maksud kamu berbicara seperti itu", kemudian saksi menjawab "Kamu siapa saya gak tau masalah kamu dengan saya", sehingga kemudian saksi hampir berkelahi dengan saksi ANDI RAJA.
- Bahwa kemudian saat itu karena saksi ANDI RAJA masih marah-marah lalu saksi disuruh pulang dan sesampainya di mess lalu datang FADEL MUHAMMAD yang mengatakan jika saksi ANDI RAJA telah ditembak.
- Bahwa benar sebelum saksi pulang dari tempat makan, ada 2 (dua) orang yang menghampiri saksi sambil bertanya "Aman gak" lalu saksi menjawab "Aman" yang kemudian FADEL MUHAMMAD mengajak pulang sambil berkata "Ayo balik dia telpon temannya suruh datang" yang kemudian saksi pulang ke mess.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menembak saksi ANDI RAJA yang kemudian diketahui pelakunya adalah Terdakwa ALFIANSYAH.

4. Saksi LIDYA ANITA DWI APRILIANI, setelah disumpah, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, saksi ANDI RAJA telah menjadi korban kekerasan yang terjadi di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa ALFIANSYAH.
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi awalnya saat saksi bersama teman-temannya yaitu MUH. RAGIL ZAINUDDIN, FADEL MUHAMMAD, FITRAWAN dan MUHAMMAD AQSHA akan makan nasi uduk di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006

Hal.9 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian datang saksi ANDI RAJA yang berkata “Apa maksud kamu berbicara seperti itu”, kemudian saksi MUHAMMAD AQSHA menjawab “Kamu siapa saya gak tau masalah kamu dengan saya”, sehingga kemudian saksi MUHAMMAD AQSHA hampir berkelahi dengan saksi ANDI RAJA.

- Bahwa kemudian saat itu karena saksi ANDI RAJA masih marah-marah lalu saksi MUHAMMAD AQSHA disuruh pulang dan sebelum saksi MUHAMMAD AQSHA pulang dari tempat makan, ada 2 (dua) orang yang menghampiri saksi sambil bertanya “Aman gak” lalu saksi MUHAMMAD AQSHA menjawab “Aman” yang kemudian FADEL MUHAMMAD mengajak saksi MUHAMMAD AQSHA untuk pulang.
 - Bahwa kemudian kembali terjadi keributan antara saksi ANDI RAJA dengan saksi MUHAMMAD AQSHA sehingga kemudian datang Terdakwa yang selanjutnya menembak saksi ANDI RAJA ke arah kepala.
5. Saksi MUH. RAGIL ZAINUDDIN, setelah disumpah, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, saksi ANDI RAJA telah menjadi korban kekerasan yang terjadi di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa ALFIANSYAH.
 - Bahwa kekerasan tersebut terjadi awalnya saat saksi MUH. RAGIL ZAINUDDIN bersama teman-temannya yaitu LIDYA ANITA, FADEL MUHAMMAD, FITRAWAN dan MUHAMMAD AQSHA akan makan nasi uduk di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian datang saksi ANDI RAJA yang berkata “Apa maksud kamu berbicara seperti itu”, kemudian saksi MUHAMMAD AQSHA menjawab “Kamu siapa saya gak tau masalah kamu dengan saya”, sehingga kemudian saksi MUHAMMAD AQSHA hampir berkelahi dengan saksi ANDI RAJA.
 - Bahwa kemudian saat itu karena saksi ANDI RAJA masih marah-marah lalu saksi MUHAMMAD AQSHA disuruh pulang dan sebelum saksi MUHAMMAD AQSHA pulang dari tempat makan, ada 2 (dua) orang yang menghampiri saksi sambil bertanya “Aman gak” lalu saksi

Hal.10 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AQSHA menjawab “Aman” yang kemudian FADEL MUHAMMAD mengajak pulang sambil berkata “Ayo balik dia telpon temannya suruh dateng” yang kemudian saksi MUHAMMAD AQSHA pulang ke mess bersama saksi LIDYA.

- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matik yang selanjutnya terjadi penembakan tersebut namun awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tersebut.
- Bahwa saat terjadi penembakan tersebut saksi masih di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

6. Saksi FADEL MUHAMMAD, setelah disumpah, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, saksi ANDI RAJA telah menjadi korban kekerasan yang terjadi di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa ALFIANSYAH.
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi awalnya saat saksi FADEL MUHAMMAD bersama teman-temannya yaitu LIDYA ANITA, MUH. RAGIL ZAINUDDIN, FITRAWAN dan MUHAMMAD AQSHA akan makan nasi uduk di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian datang saksi ANDI RAJA yang berkata “Apa maksud kamu berbicara seperti itu”, kemudian saksi MUHAMMAD AQSHA menjawab “Kamu siapa saya gak tau masalah kamu dengan saya”, sehingga kemudian saksi MUHAMMAD AQSHA hampir berkelahi dengan saksi ANDI RAJA.
- Bahwa kemudian saat itu karena saksi ANDI RAJA masih marah-marah lalu saksi MUHAMMAD AQSHA disuruh pulang dan sebelum saksi MUHAMMAD AQSHA pulang dari tempat makan, ada 2 (dua) orang yang menghampiri saksi sambil bertanya “Aman gak” lalu saksi MUHAMMAD AQSHA menjawab “Aman” yang kemudian FADEL MUHAMMAD mengajak pulang sambil berkata “Ayo balik dia telpon temannya suruh dateng” yang kemudian saksi MUHAMMAD AQSHA pulang ke mess bersama saksi LIDYA.
- Bahwa saat terjadi penembakan tersebut saksi masih di depan

Hal.11 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan saat itu saksi mendengar saksi ANDI RAJA suara orang “saya ditembak”, lalu saksi menengok dan melihat saksi ANDI RAJA memegang kepala dan saat itu saksi melihat Terdakwa yang duduk diatas sepeda motor matik sambil mengangkat senjata jenis pistol ka arah atas dengan tangan kanan dan langsung tancap gas pergi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan menembak saksi ANDI RAJA dengan menggunakan air soft gun yang terjadi di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di daerah Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah mendapatkan informasi jika teman Terdakwa yaitu saksi LIDYA berantem di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hitam dengan nopol B-3593-ETA seorang diri sambil membawa senjata air soft gun.
- Bahwa sesampainya di Rumah Makan Sedap Sari Terdakwa menghampiri saksi LIDYA yang saat itu sedang bersama laki-laki yaitu saksi ANDI RAJA kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi LIDYA “Kenapa?”, dan dijawab oleh saksi LIDYA “Gak kenapa-napa.”, lalu saat Terdakwa bertanya kepada saksi ANDI RAJA “Aman gak?” dan dijawab oleh saksi ANDI RAJA “Aman bang” sehingga kemudian Terdakwa bermaksud untuk meninggalkan saksi LIDYA dan saksi ANDI RAJA.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi LIDYA kembali cekcok dengan saksi ANDI RAJA sehingga Terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) pucuk air soft gun yang disimpan di saku sweater yang dikenakan

Hal.12 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu diambil dan ditembakkan ke arah kepala saksi ANDI RAJA sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekitar 2 (dua) meter.

- Bahwa setelah melakukan penembakkan tersebut lalu Terdakwa langsung meninggalkan saksi ANDI RAJA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun merk Pietro Beretta Gardone V.T Cat 5802-MOD 84F-Cal 9 Shot;
2. 1 (satu) buah sweater warna biru dongker;
3. 1 (satu) buah celana jeans warna bieu dongker;
4. 1 (satu) buah kaos warna merah.
5. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam, nopol B-3593-ETA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan menembak saksi ANDI RAJA dengan menggunakan air soft gun yang terjadi di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di daerah Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah mendapatkan informasi jika teman Terdakwa yaitu saksi LIDYA berantem di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hitam dengan nopol B-3593-ETA seorang diri sambil membawa senjata air soft gun.
- Bahwa sesampainya di Rumah Makan Sedap Sari Terdakwa menghampiri saksi LIDYA yang saat itu sedang bersama laki-laki yaitu saksi ANDI RAJA kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi LIDYA "Kenapa?", dan dijawab oleh saksi LIDYA "Gak kenapa-napa.", lalu saat Terdakwa bertanya kepada saksi ANDI RAJA "Aman gak?" dan dijawab oleh saksi ANDI RAJA "Aman bang" sehingga kemudian Terdakwa bermaksud untuk

Hal.13 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan saksi LIDYA dan saksi ANDI RAJA.

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi LIDYA kembali cekcok dengan saksi ANDI RAJA sehingga Terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) pucuk air soft gun yang disimpan di saku sweater yang dikenakan Terdakwa lalu diambil dan ditembakkan ke arah kepala saksi ANDI RAJA sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dan setelah melakukan penembakkan tersebut lalu Terdakwa langsung meninggalkan saksi ANDI RAJA.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja pergi ke tempat kejadian dengan membawa 1 (satu) pucuk air soft gun yang disimpan di saku sweater yang dikenakan Terdakwa lalu diambil lalu dengan niat untuk merampas nyawa saksi ANDI RAJA, Terdakwa telah menembak dengan jarak relatif dekat yaitu jarak sekitar 2 (dua) meter ke arah kepala saksi ANDI RAJA sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Kami akan membuktikan dakwaan Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan

Hal.14 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **ALFIANSYAH BIN Alm. ANWAR**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan menembak saksi ANDI RAJA dengan menggunakan air soft gun yang terjadi di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di daerah Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah mendapatkan informasi jika teman Terdakwa yaitu saksi LIDYA berantem di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hitam dengan nopol B-3593-ETA seorang diri sambil membawa senjata air soft gun.
- Bahwa sesampainya di Rumah Makan Sedap Sari Terdakwa menghampiri saksi LIDYA yang saat itu sedang bersama laki-laki yaitu saksi ANDI RAJA kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi LIDYA “Kenapa?”, dan dijawab oleh saksi LIDYA “Gak kenapa-napa.”, lalu saat Terdakwa bertanya kepada saksi ANDI RAJA “Aman gak?” dan dijawab oleh saksi ANDI RAJA “Aman bang” sehingga kemudian Terdakwa bermaksud untuk meninggalkan saksi LIDYA dan saksi ANDI RAJA.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi LIDYA kembali cekcok dengan saksi ANDI RAJA sehingga Terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) pucuk air soft gun yang disimpan di saku sweater yang dikenakan Terdakwa lalu diambil dan ditembakkan ke arah kepala saksi ANDI RAJA sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dan setelah melakukan penembakkan tersebut lalu Terdakwa langsung meninggalkan

Hal.15 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.



saksi ANDI RAJA.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja pergi ke tempat kejadian dengan membawa 1 (satu) pucuk air soft gun yang disimpan di saku sweater yang dikenakan Terdakwa lalu diambil lalu dengan niat untuk merampas nyawa saksi ANDI RAJA, Terdakwa telah menembak dengan jarak relatif dekat yaitu jarak sekitar 2 (dua) meter ke arah kepala saksi ANDI RAJA sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur **"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 04.00 WIB, telah terjadi kekerasan yang terjadi di depan Rumah Makan Sedap Sari Jl. Kebon Bawang RT.012/RW.006 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara terhadap saksi ANDI RAJA (korban).
- Bahwa terdakwa dengan sengaja pergi ke tempat kejadian dengan membawa 1 (satu) pucuk air soft gun yang disimpan di saku sweater yang dikenakan Terdakwa lalu diambil lalu dengan jarak relatif dekat yaitu jarak sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa telah menembakkan air soft gun tersebut ke arah kepala saksi ANDI RAJA sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi ANDI RAJA dapat selamat dari maut atau tidak meninggal dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 16.00 WIB telah dilakukan operasi dan telah diangkat proyektil yang menyangkut di kepala korban berupa 1 (satu) butir peluru gotri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n. ANDI RAJA, dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 07 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEWI HANIFA PRIMANELZA selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia dua puluh lima tahun, ditemukan satu buah luka tembak masuk pada bagian belakang kepala akibat tembakan senjata api. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya tanda infeksi. Kondisi yang dialami korban ini telah

Hal.16 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan penyakit, halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu bagi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka menurut majelis unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun merk Pietro Beretta Gardone V.T Cat 5802-MOD 84F-Cal 9 Shot;
- 2) 1 (satu) buah sweater warna biru dongker;
- 3) 1 (satu) buah celana jeans warna bieu dongker;
- 4) 1 (satu) buah kaos warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam, nopol B-3593-ETA.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum,
- Perbuatan terdakwa dapat mengancam nyawa orang lain karena melakukan kekerasan ke arah vital (kepala),
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal.17 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfiansyah Bin Alm. Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan pembunuhan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun merk Pietro Beretta Gardone V.T Cat 5802-MOD 84F-Cal 9 Shot;
 - 1 (satu) buah sweater warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna bieu dongker;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam, nopol B-3593-ETA.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, SH. MH. LL.M. sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H.M.H. dan Dian Erdianto SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto,

Hal.18 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Azhary Arsyad Sulaiman SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

Ranto Sabungan Silalahi, SH, MH, LL.M.

Hakim Anggota

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, SH.MH. Dian Erdianto, SH. MH

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto.,SH

Hal.19 Putusan No.152/Pid.B./2025/PN.Jkt.Utr.